

0006809-41.2017.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... que a materialidade do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado em desfavor da vítima M.S.S., restou amplamente demonstrada pelos seguintes documentos: Boletim de ocorrência (fls. 07/09), Auto de reconhecimento fotográfico (fls. 39), bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

No entanto sua autoria restou duvidosa.

Senão vejamos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006809-41.2017.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006809-41.2017.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 168/2017 - 2º Distrito Policial de Suzano, 85/2013 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Cícero da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

JOSÉ CÍCERO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º incisos I, do Código Penal, pois na data de 03 de novembro de 2013, na Rua Daniel Ernesto Matei, 64 - Miguel Badra, nesta cidade e comarca, o acusado supostamente teria, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, em face de M.S.S, subtraído para si, 01 (um) aparelho home theater, marca Samsung, 01 (um) Micro System, marca Sony, 01 (um) par de calçados, marca Nike, 01 (um) aparelho televisor, marca LG, 01 (um) relógio, 01 (um) boné preto, além da quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima.

Narra a denúncia que o acusado, em tese empregando uma arma de fogo, teria abordado a vítima no momento em que a mesma saía de casa, e a agarrando pela cintura,

ordenou que ela e continuasse quieta e que retornasse para a residência. Logo após, no interior da casa, o acusado supostamente subtraiu os bens mencionados, e, após trancar a vítima no banheiro, evadiu-se do local com os bens subtraídos.

Aproximadamente após um mês dos acontecimentos, a vítima assistia a um programa de televisão e visualizou, na reportagem, o acusado, suspeito de cometer um homicídio e o reconheceu como sendo o autor do crime de roubo.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Boletim de ocorrência às fls. 07/09.

Auto de reconhecimento fotográfico às fls. 39.

Certidões de antecedentes às fls. 56/59, 72/83, e 301/537.

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2017 (fls. 49/50), tendo o acusado apresentado defesa prévia (111/113).

Ao longo da Audiência de instrução, a vítima foi ouvida, bem como o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, mediante memoriais. A Digna Representante do Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas (fls. 704/707). O Ilustre Defensor manifestou-se concordando com a manifestação do Ministério Público (fls. 711).

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 157, § 2º inciso I, do Código Penal.

A ação penal é improcedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado em desfavor da vítima M.S.S., restou amplamente demonstrada pelos seguintes documentos: Boletim de ocorrência (fls. 07/09), Auto de reconhecimento fotográfico (fls. 39), bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

No entanto sua autoria restou duvidosa.

Senão vejamos.

A vítima Mirian, em juízo, disse que estava saindo para trabalhar na parte da manhã e notou um carro vermelho parado. Uma pessoa encostou a arma em sua costela e lhe fez entrar de volta para a sua casa. Ele lhe prendeu no banheiro e levou todos seus eletrodomésticos e dinheiro oportunidade em que ficou trancada no banheiro. Disse que ficou muito tempo trancada e decidiu ficar quieta no banheiro, demorando para sair até que viu que estava em segurança. Disse que até hoje morre de medo de acontecer o fato novamente, sendo que teve que ser submetida a tratamento psicológico. Disse que viu uma arma de fogo preta sendo que ele lhe ameaçou e disse que se ficasse quieta atiraria na depoente. Disse que precisou mudar de endereço em razão dos fatos e não foi na delegacia em razão de ter tido medo. Algum tempo depois estava assistindo noticiário e viu uma pessoa sendo presa por homicídio e o reconheceu. Disse que foi até a delegacia e foi encaminhada até Mogi. Disse que ele

tinha cabelo raspado e uma sobrancelha grossa, era moreno. Disse que na delegacia lhe apresentaram uma foto e reconheceu dele. Não fez reconhecimento pessoal. Quando olhou a fotografia não teve qualquer dúvida quanto ao reconhecimento. Não se recorda de boletim de ocorrência referente a furto de veículo. Nesta oportunidade não tem qualquer dúvida quanto ao reconhecimento. Disse que a sua residência não tinha seguro.

Por sua vez, o acusado JOSÉ disse, em juízo que, nega os fatos. Disse que no dia dos fatos estava procurado em razão de um homicídio e estava na cidade de Biritiba Mirim. Disse que em uma noite anterior a polícia tinha invadido a sua casa. Pelo que sabe ela é conhecida da família da pessoa que tirou a vida. Disse que nunca roubou ninguém uma vez que é primário. Disse que no crime de homicídio não foi réu confesso, mas seu advogado lhe instruiu para negar tudo. Disse que ela é amiga íntima da família Moraes. Disse que o homicídio aconteceu no dia 01 e ela informa que o roubo se deu no dia seguinte, mas estava foragido, no seu local de trabalho.

Verifica-se que não foram produzidas provas em juízo aptas a comprovar a prática do delito imputado pela acusação, razão pela qual necessário se faz a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Os depoimentos colhidos em juízo não foram aptos a firmar a convicção para condenação, explico, a vítima registrou o ocorrido apenas 30 dias após os fatos, por ter supostamente reconhecido o acusado em um programa de televisão, o que causou estranheza a este juízo.

Somando ainda, observando os boletins juntados pela defesa (RDO nº 4/2011, furto entre os dias 24/12/2010 e RDO nº 2397/2016, furto qualificado em 20/11/2016), pode-se constatar que os bens subtraídos nestas ocorrências são semelhantes aos subtraídos neste processo, (01 (um) aparelho home theater, marca Samsung, 01 (um) Micro System, marca Sony, 01 (um) par de calçados, marca Nike, 01 (um) aparelho televisor, marca LG, 01 (um) relógio, 01 (um) boné preto, além da quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais). Dessa maneira, a vítima, em menos de 05 anos e residindo em municípios diferentes, sofreu por três vezes crimes em que foram subtraídos bens similares.

Ainda aos autos, foram juntadas informações de que a vítima seria investigada por crime de estelionato (fls. 169, e RDO 261/18).

Nesse sentido, a despeito de demonstrada a materialidade delitiva, o conjunto probatório reunido não foi capaz de confirmar a autoria do delito atribuído ao acusado, assim, embora haja indícios, a autoria não ficou inequivocamente demonstrada.

Desta feita, havendo eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja, é fundamento suficiente para determinar sua absolvição. Portanto, diante do frágil quadro probatório, a absolvição dos acusados se revela medida de lícita justiça, que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e ABSOLVO o réu JOSÉ CÍCERO DA SILVA da imputação do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado efetuadas as comunicações e anotações de praxe,

arquivem-se os autos.

Suzano, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA